Inter multiplices gravissimasque — Divisio abbatiae s. Mariae de Sitria ab abbatia s. Gaudentii in Barbara et unio monasterio Fontis Avellanae

GREGORIUS EPISCOPUS · 1836-09-27 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam...

Inter multiplices gravissimasqué Romanorum - Pontificum curas, quas pro pastorali munere in regenda gubernandaque universali Christi Ec- clesia alacres sustinuerunt, ea quoque est me- rito accensenda, qua se vehementer urgeri intel- lexerunt, ut piae domus religiosaeque funda- tiones a viris, sanctimonia conspicuis, expleta antiquitate celebres et copia hominum ad Ec- clesiae decus et ornamentum exinde editorum illustres, sartae tectae custodirentur, collapsae restituerentur, sin minus illarum. memoria in exemplum iugiter servaretur. Huius sane ge- neris praeclara ac pene innumera R. Pontificum praedecessorum Nostrorum exempla, Nos etiam vix dum ad hanc excelsam B. Petri Sedem ineffabili eius clementia, qui infirma mundi eligit ut fortia quaeque confundat, vocati fui- mus, aemulari deliberavimus, prout sese of- ferret occasio, ac temporum quae nacti sumus, sineret calamitas.

Jamvero antiquitate, fundatorum sanctimo- nia, locorum qualitate aliisque nominibus ce- lebratissima sunt duo monasteria ordinis s. Be- nedicti, abbatiae nuncupata, intra fines Nuce- rinae dioecesis posita, quorum unum a s. Maria Sitriae alterum a Sancta Cruce Fontis Avella- nae nomen accipit. Illud s. Romualdum ordinis Camaldulensium parentem, cuius Nos et filium et cultorem esse in Domino gloriamur, fundato- rem ac institutorem habuit. Etenim vir Dei, re- rum caelestium contemplationi assuetus ac mo- nasticae disciplinae dilatandae desiderio flagrans,

licet sextum supra centesimum iam ageret an- num ex Camaldoli Hetruriae eremo, unde Camal- dulensium ordo nomen sumpsit, in eminentem Sitriae locum ad radices Catriae Montis, quem inter Apenninos altissimum appellant rerum naturalium scriptores, se contulit, ibique brevi temporis spatio, nedum ecclesiam et coenobium aediticavit, instruxit sed etiam novam monacho- rum familiam verbo, exemplo institutionibus- que prope caelestibus efformavit, educavit, ex- coluit. Ex hoc monasterio viros, sanctitate, hu- manis divinisque literis, sacris dignitatibus ac etiam aliorum coenobiorum fundatione insigues prodiisse tradunt, qua eruditi Camaldulensium

annalium auctores, qua ceteri rerum ecclesia- rum historici, donec coenobium istud medio seculo decimo quinto, monachorum numero iam' decrescente, a Romanis Pontificibus in commendam dari coepit. Paulatim vero defe- ctis monachis et abbatibus commendatariis a loco longe absentibus factum est, ut coenobium et ecclesia faticescerent, ac rudera nun: potius, quam aedes merito appellari queant.

A prisco Sitriae coenobio, de quo hactenus actum est, secundo vix ac ne vix quidem di- stat lapide celeberrimum florentissimumque mo- nasterium , cui nomen a Sancta Cruce Fontis Avellanae. Hoc porro monasterium etsi a beato Lodulpho episcopo Eugubino, congregationis Avellanensis institutore fuerit constructum, at- tamen a s. Romualdo, qui ibidem plures an- nos moram traxit, leges profecto rigidioremque observantiam accepit. Huius quippe rei plane conscius sanctus Pius Papa V praedecessor No- ster, extincta iam Avellanensi congregatione, monasterium illud filiis s. Romualdi, qui pro- ximum Sitriae coenobium iam defecisse luge- bant, perpetuum in modum censuit esse con- cedendum. Plurimos ex eo inde a sua funda- tione ad haec usque tempora similiter exiisse homines, doctrina, episcopali dignitate, sacra purpura ac praesertim*sanctitate illustres, cer- tam exhibent fidem indubia ac probata anti- quitatis monumenia. Abs re quidem Nostra ess€é putamus viros huiusmodi hic singillatim percensere eorumque gesta narrare; quod ta- men si Nobis agendum foret, peculiari profecto commemoratione dignum arbitramur sanctum Petrum Damianum, qui in coenobio Sanctae Crucis Fontis Avelianae monachi habitum ge- stavit, familiae abbas ac vitam patriarchae Ro- mualdi, cuius sin filius at certe cuitor et imi- tator fuit, summa eruditione conscripsit. Inter praeclara vero huius monasterii merita silere non possumus tantam = quovis tempore fuisse et nunc etiam esse eorumdem monachorum hospitalitatem ut christifideles sive ex finitimis sive ex dissitis locis illuc magna frequentia, ac fere perenniter confuentes, singularem qua ips1 erga b. Albertinum feruntur devotionem exple- turi, comiter nullogue sumptu excipiantur et alantur. Nihil hinc mirum si Avellanense mo- nasterium tot viris totque rationibus conspi-

cuum tamque benemeritum ita. singularibus:

privilegiis, -gratiis et favoribus R. Pontifices praedecessores Nostri, imo principes, reges et imperatores exornarunt, ut ipsi hac in re mutuo contendisse videantur.

Quae dicimus, eadem Nos ipsi partim au- divimus, partim oculis perspeximus, dum in minoribus constituti

vicariatum generalem or- dinis Camaldulensium gereremus, et ad Avel- lanense monasterium pro generalibus habendis comitiis accesserimus. Quo “quidem tempore non sine animi Nostri moerore accepimus, finitimum

et olim florens S. Mariae de Sitria coenobium cum attigua ecclesia nedum collabescere sed iam pene deletum esse. Quae autem tunc didicimus ea nuper in mentem redierunt cum nempe prae-

‘fatam abbatiam seu monasterium s. Mariae de

Sitria ex obitu bo. me. S. R. E. diaconi car- dinalis Albani dum viveret ex apostolica con- cessione abbatis commendatarii eiusdem mona- sterii, vacasse Nobis relatum est. Illico namque Occasionem sese obtulisse persensimus Camal- dulensibus Fontis Avellanae restituendi mona- sterium s. Mariae, quod idem a s. patriarcha Romualdo fundatum dulci sane atque iucunda adhuc prosequuntur recordatione. Illud etiam intelleximus, quod si conceptum consilium ecxe- cutioni committeremus plura-exinde commoda forent obventura. Coenobium siquidem filiis fundatoris charissimum, ac veluti pretiosum pignus redderetur, vetusti monasterii quodam tempore praestantissimi in aevum apud Camal- dulenses propagaretur memoria, qua2 adhuc su- persunt rudera, haud plane ruerent, carceris locus vero quo s. Romualdus ob putidissimam calu- mniam fuerat mancipatus, atque ex eo virtute divina dein ereptus, certum et gloriosum mo- numentum necessariis instaurationibus refice- retur, simulque ad filiorum servaretur solatium et aedificationem.

Hoc quippe consilio aliisque ex causis, quae ad rem praesentem non pertinent, Nos permoti collationem abbatiae s. Mariae Sitriae protrahen- dam statuimus, eiusque bona ediximus subii- cienda peculiari administrationi, quam tum ve- nerabili fratri Nostro Bartholomaeo Ostiensi et Veliternensi episcopo S. R. E. cardinali Pacca sacri collegii decano, tum dilecto filio Nostro Mario s. Mariae in Aquiro S. R. E. diacono cardinali Mattei nuncupato, committendam de- crevimus. Et quoniam monasterio s. Mariae de Sitria alterum monasterium s. Gaudentii in Barbara iamdudum seu tempore Sixti V prae- decessoris Nostri fuerit perpetuo unitum, bona autem utriusque abbatiae ita commisceri et con- fundi contigit, ut quae unius, quae alterius es- sent iam secerni nequirent, si abbatiarum divi- sionem earumque in antiquum statum institu- tionem decerneremus, idcirco memoratis cardi- nalibus eam esse pandimus Nostri animi men- tem, ut bonorum partitionem curarent, quam ipsi optime possent. Delato munere scite ac pro ea qua pollent.rerum sgendarum peritia, de- functi sunt duo cardinales administratores, eo- rumque relationem nosmet perpendimus ac pro- bavimus.

Nunc itaque quod iamdiu animo complecte- bamur exequi volentes, cuncta quae superius nar- rata sunt, caeteraque in simisibus inspicienda considerantes, ad laudem et gloriam ommnipo- tentis Dei, beatissimae semper Virginis Mariae ac beati Romualdi abbatis, matura deliberatione Motu Proprio, certa scientia et apostolicae pote-

statis plenitudine, monasterium, abbatiam nun- cupatum s. Mariae de Sitria, Nucerinae dioecesis, nec non omnes et singulas ecclesias filiales eius- dem monasterii seu abbatiae cum reditibus, iu- ribus ac oneribus, quae ipsis ecclesiis filialibus adnexa reperiuntur ab altero monasterio seu abbatia s. Gaudentii in Barbara, Senogalliensis

dioeceseos, perpetuo dividimus, secernimus at- |

que separamus.

Dein bona seu septem praedia quae sequun- tur scilicet: unum Caentumaio et alterum Pa- lazzo et aliud Lutriano et alterum Sitria et aliud S. Pellegrino et alterum Palazzuolo ac tandem aliud Vignali in territorio Nucerinae dioecesis existentia, et annuum valorem plus minus scutatorum quingentorum quadraginta comprehensis ovibus aliisque animalibus de quibus infra, ac etiam canonibus caeterisque

praestationibus a praedictis ecclesiis tilialibus | memorato monasterio seu abbatiae s. Mariae | Sitriae exsolvendis, subductis tamen cunctis | oneribus tam realibus quam personalibus, nec | non pensionibus alicui ex praedictis ecclesiis |

filialibus debitis, attingentia ad monasterium seu abbatiam s. Mariae de Sitria spectare pari motu

eademque auctoritate edicimus atque declara-

mus; ac si forte aliqguod ex recensitis praediis

aut etiam praedia omnia ad praefatum mona- —

sterium s. Mariae de Sitria non pertinerent, idgue quovis modo ac tempore in posterum

dignosci contingeret; nihilominus supra relata ©

bona seu septem praedia ad monasterium, ab- batiam nuncupatum s. Mariae de Sitria, omni- mode ac perpetuum in modum pertinere eius- qu: dotem perpetuo constituere debere decer- nimus atque mandamus, eidemque monasterio, si opus esset, Nostra etiam liberalitate et au- ctoritate suprema concedimus atque elargimur.

Cum autem commemorati fundi ovibus aliis- que pecoribus ad culturam necessariis instructi sint, oporteat idcirco ex grege per praesentem abbatiarum administrationem ab haereditate li- bera bo. me. praedicti cardinalis Albani requi- sito, eam animalium cuiusque generis et speciei quantitatem et qualitatem in eorumdem prae- diorum dotem perpetuo tribuendam detrahi praecipimus, quam huiusmodi literarum exe-

quutores inferius nominandi ipsis fundis ma-

gis congruere existimarint, ita tamen ut capi- tum summa in eisdem fundis vim scutatorum millium nullatenus excedat. Cumgue ex pu- blicis emptionis tabulis die 13 mensis augusti superioris anni per acta Argenti Nostrae camerae

secretarii et cancellarii obsignatis, praedicta ab-

batiarum administratio teneatur annuum fru- ctum, quem vocant compensativum, scut. 5 pro singulis centenis, quovis anno praedictae

haereditati persolvere, donec reapse gregis pre- |

tium, adhuc insolutum fuerit reprehesentatum; ideo monasterium Avellanense pro pecoribus us- que ad valorem scutatorum millium in fundo-

| rum dotem ut supra attribuendis, non solum | partem fructus compensativi ad scutata quin- | quaginta pertingentem solvere debebit, sed in- | super iisdem pactis, obligationibus ac etiam | casibus eventibusque forsitan futuris, quibus | juxta nominatas emptionis et venditionis tabulas ipsa subesset nominata administratio, seu abba- tiarum mensa omnino subiaceat, Nostraque etiam auctoritate subiectum volumus atque de- cernimus. Religua autem bona cuiusvis generis et qualitatis ad memoratas abbatias hactenus spectantia, futuris temporibus etiamsi monastertl s. Mariae Sitriae deinceps propria esse patesce- ret, ad monasterium seu abbatiam s. Gaudentii in Barbara omnino pertinere debere volumus atque statuimus. ~

Denique praedictam abbatiam s. Mariae Si- triae sic avulsam ac separatam cum praedictis tantum praediis, ut supra seiunctis, et quate- nus opus sit eidem abbatiae attributis et adsi- gnatis, nec non cum praedictis ecclesiis filiali- bus, reditibus, canonibus, praestationibus, pen- sionibus, iuribus et oneribus supra recensitis mo- naster'o seu monachis Camaldulensibus s. Cru- cis Fontis Avellanae perpetuo pariter coniungi- mus, adnectimus atque incorporamus. Huius- modi autem unionis virtute, eidem monasterio seu monachis Camaldulensibus s. Crucis Fontis Avellanae imponimus atque iniungimus onus apnis singulis pensionem ecclesiasticam scuta- torum ducentorum, iuliorum decem pro quo- libet scutato, a quavis detractione liberam, ac duabus aegualibus solutionibus pro una videlicet medietate in Joannis Evangelistae festivitate a proxima ventura incipiente, et pro altera in die festo Nativitatis s. Joannis Baptistae futuri anni, et sic succ2ssive de anno in-annum, ac termino in terminum perpetuo et qualibet remota ex- ceptione persolvendi Nostrae spoliorum came- rae, vel personae, seu personis per Nos No- strosgue successores Romanos Pontifices nomi- nandis.

Abbatiam vero s. Gaudentii in Barbara cum religuis bonis vel suis, vel ut supra attributis, a monasterio s. Mariae divisam, integre servari praecipimus, eiusque collationem, Nobis Nostris- qu2 su-cessoribus Romanis Pontificibus libere reservamus.

Prae oculis insuper habentes supra memo- ratam bonorum partitionem, eorumque appli- cationem seu adiudicatienem favore utriusque abbatiae s. Mariae de' Sitria et s. Gaudentii in Barbara, ac 'etiam vim annuorum proventuum Cuiusque abbatiae perpendentes, volumus atque mandamus, fructus ac reditus praedictae abba- tiae s. Mariae, ut praefertur divisae ac mona- sterio Avellanensi unitae, ab huiusmodi litera- rum executione in posterum taxari ad viginti- quingue florenos auri, non obstante supradicto | Onere annuae pensionis ducentorum scutatorum, | monasterio, seu monachis Camaldulensibus

. Crucis Fontis Avellanae a Nobis, tenore eiteeeniad perpetuum in modum imposito atque iniuncto; fructus autem ac proventus praedictae abbatiae s. Gaudentii, ut supra di- visae , cuiusque liberam collationem Nobis Nostrisque successoribus reservatam ediximus, taxari ad centum octoginta tres florénos auri cum uno tertio alterius floreni similis atque ita in libris camerae Nostrae apostolicae, vigore praesentium omnino describi.

Cumque supra commemorato monasterio s. Crucis Fontis Avellanae iam inde a die se- cunda augusti anni millesimi octingentesimi tri- gesimi quinti per dilectum filium Antonium To- sti, Nostro aerario praefectum, tributa et cessa fuerint bona monasterii seu abbatiae sub titulo sanctoram Bartholomaei et Aemiliani, vulgo di Congiuntoli, in territorio Saxiferrati Nucerinae

dioecesis, pariter existentis, Nos eamdem ces- |

sionem et applicationem solemniori modo ac forma ratam habere et confirmare volentes, praedictam abbatiam sanctorum Bartholomaei et Aemiliani, eiusque titulum plane extingui- mus ac suUpprimimus; eiusdem autem bona praedia, reditus et iura, vigore praesentium, ac Motu Proprio, et apostolicae potestatis pleni- tudine, praedicto monasterio Avellanensi, -seu monachis ordinis Camaldulensis perpetuum in modum rursus unimus, tribuimus et applica- mus. Cum vero in huiusmodi abbatiae sup- pressione, bonorumque applicatione favore mo- nasterii Avellanensis, ea praecipue fuerit Nostrae mentis ratio et consilium, ut aerarium Nostrum in praesentibus quibus premitur angustiis, ali- quo onere alleviaretur, idcirco mentem Nostram iam satis impletam fuisse, nunc solzmni modo dicimus atque declaramus. Cum enim ex sup- pressione abbatiae sanctorum Bartholomaei et Aemiliani, eiusque bonorum ac iurium appli- catione annuus census in scutatis ducentis quin- quaginta circiter accreverit monasterio Avella- nensi, ideo aerarium Nostrum_perpetuo libera- vimus et absolvimus, ab ea fiscalium redituum, vulgo consolidato, monasterio Avellanensi de- bitorum portione, quae annuos aequaret eius- dem suppressae abbatiae fructus; quam iam liberationem et absolutionem per praesentes pari modo ratam habemus atque confirmamus.

Cuncta autem et singula instrumenta ac do- cumenta forsitan existentia, quae abbatiam seu monasterium s. Mariae Sitriae, eiusque posses- siones et bona, ut praefertur, eidem attributa, concessa et adiudicata quomodolibet respiciant, monasterio Avellanensi Camaldulensibus tradi volumus atque praecipimus ; caetera vero in- strumenta et documenta quaecumque sive ad monasterium seu abbatiam s. Gaudentii in Bar-

bara, sive ad eius bona, iura et onera quovis modo spectantia, abbati commendatario pro tem- pore a Nobis Nostrisque successoribus Romanis Pontificibus nominando et instituendo reservari

ac suo tempore tradi, edicimus atque man- damus, Quocirca ven, fratri Nostro Bartholomaeo epi- scopo Ostiensi et Veliternensi S. R. E. cardinali Pacca, ac dilecto filio Nostro Mario sanctae Ma- riae in Aquiro S, R. E. diacono cardinali Mattei nuncupatis, et praedictorum monasteriorum seu abbatiarum s. Mariae Sitriae ac sancti Gaudentii in Barbara administratoribus, quos in harum li- terarum Nostrarum executores eligimus ac de- putamus, necessarias omnes et singulas ad prae- missorum effectum plenarie consequendum tri- buimus facultates, ut ipsi per se, vel per alium virum ecclesiastica dignitate insignitum ab eis subdelegandum, praesentes Nostras literas ubi et quando opus fuerit, vel quoties ab iis quo- rum interest vel ab aliquo eorum fuerint. re- quisiti, solemniter publicent et exequantur, ac omnia et singula in eis contenta, faciant aucto- ritate Nostra ab omnibus ad quos spectat atque pro tempore spectabit, inviolabiliter observari. Atque ut tam ipsi, quam persona ab eis sub- deleganda, super quacumque oppositione in actu executionis quomodolibet forsan oritura, servatis tamen servandis, etiam definitive et quavis appellatione remota, libere ac licite de- finire ac pronunciare possint et valeant, con- tradictores quoslibet ac rebelles per sententias, censuras poenasque ecclesiasticas aliaque iuris et facti remedia compescendo, invocato etiam si opus fuerit valido gubernii brachio, plenam et omnimodam facultatem similiter concedimus atqgue impertimur. Eisdem vero executoribus praecipimus atque mandamus, ut singulorum actorum in. praesentium literarum executione conficiendorum exemplar, authentica forma exa- ratum, intra quatuor menses ab expleta ipsarum executione ad hanc Apostolicam Sedem transmit- tant, illudque in archivo congregationis Rebus Consistorialibus praepositae, de more. asservari edicimus atque iubemus. Praesentes autem literas et in eis coutenta quaecumque etiam ex eo quod ii quorum interest aut interesse posset in futurum, cuiusvis status, ordinis, praeeminentiae ac dignitatis sint, etiam specifica mentione digni, vocati et auditi non fuerint, aut praemissis non consenserint, tametsi suorum indultorum aut privilegiorum vigore vo- cari et audiri debuissent, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nuilitatis vitio, seu intentionis Nostrae defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse, sed perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque et non alias per quoscumque

judices ordinarios vel delegatos, quavis auctori-

tate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet aliter iu- dicandi et interpretandi facultate, iudicari atque definiri debere, etsi secus super his a quoquam

quavis auctoritate scienter vel ignoranter con- tigerit attentari, irritum ac inane decernimus atque declaramus.

Non obstantibus cancellariae apostolicae regu- la de iure quaesito non tollendo, de suppressio- nibus, dismembrationibus, unionibus perpetuis ad partes committendis, etiam vocatis omnibus quorum interest, aliisque Nostris et cancellariae apostolicae regulis, ac Lateranensis concilli no- vissime celebrati in contrarium praemissorum quomodolibet forsan editis etiam in synodalibus, provincialibus generalibusque conciliis, specia- libus vel generalibus constitutionibus et ordi- nationibus apostolicis statutis et consuetudini- bus privilegiis quoque, indultis ac decretis etiam Motu Proprio, et -apostolicae potestatis pleni- tudine, seu consistorialiter in contrarium prae- missorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis ; quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione “de illis. eo- rumque totis tenoribus specialis, specifica, ex- pressa et individua non autem per clausulas generales idem continentes mentio, seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, illorum omnium et sin- gulorum tenores praesentibus pro plene et suffi- cienter expressis ac de verbo ad verbum in- sertis habentes illis alias in suo robore per- mansuris ad praemissorum éffectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Huiusmodi autem literarum transumptis seu

exemplis etiam impressis, manu notarii publici |

subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica

dignitate constitutae munitis, eamdem ubique |

locorum in iudicio et extra fidem haberi volu- mus, quae ipsis praesentibus haberetur, si ori- ginaliter exhibitae fuissent.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa- ginam Nostrae suppressionis, dismembrationis, separationis, unionis, impositionis, deputationis,

mandati, derogationis et voluntatis infringere

vel ei ausu temerario contraire. Si quis au- tem hoc attentare praesumpserit, indignatio- nem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud sanctam Mariam Ma- iorem anno incarnatiouis dominicae millesimo octingentesimo trigesimo sexto, quinto kalendas octobris, pontificatus Nostri anno sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. The head of the following letter CXII, which the OCR emits between this bull's last two left-column blocks, is not selected. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.